

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1507/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัทวรบูรณ์เอนจิเนียริง จำกัด	โจทก์
	นายวิจิตร สุวรรณลีลา	จำเลย
	บริษัทวรบูรณ์เอนจิเนียริง จำกัด โจทก์ รวม	

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2), มาตรา 215, มาตรา 225

ความว่า คดีนี้เป็นคดีความผิดอันยอมความได้และอยู่ในระหว่างอายุฎีกา โจทก์
รวมกับจำเลยตกลงกันได้ โดยจำเลยได้ชำระเงินให้โจทก์รวมจำนวน 50,000 บาท
โจทก์รวมไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีและเรียกร้องใด ๆ กับจำเลยอีก จึงขอถอนคำร้อง
ทุกข้อถอนฟ้องหรือยอมความในคดีนี้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องว่าได้รับสำเนาแล้วไม่คัดค้าน (อันดับ 91
แผ่นที่ 3)

ระหว่างพิจารณา บริษัทวรบูรณ์เอนจิเนียริง จำกัดผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์
รวม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 353
จำคุก 6 เดือน ให้จำเลยคืนเงิน 63,315 บาทแก่โจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้เสียหายด้วย
ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

คดีอยู่ในระหว่างอายุฎีกา

โจทก์ร่วมยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 91 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อผู้เสียหายขอถอนคำร้องทุกข์ขณะคดียังไม่ถึงที่สุดเช่นนี้ จึงอนุญาตให้ผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ไปได้ สิทธินำคดีอาญามาฟ้อง ย่อมระงับไป ให้จำหน่ายคดี

คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อผู้เสียหายขอถอนคำร้องทุกข์ขณะคดียังไม่ถึงที่สุดเช่นนี้ จึงอนุญาตให้ผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ไปได้ สิทธินำคดีอาญามาฟ้อง ย่อมระงับไป ให้จำหน่ายคดี

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ประเสริฐ บุญศรี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
